

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia que estés estudiando (p. ej., “dominio público y uso”). Luego repasa en las secciones las reglas clave y su trazabilidad (referencias de artículos). Por último, comprueba la literalidad en la norma: aquí solo se resume lo validado y agrupado por materias.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y clasificación del patrimonio	1-6	Define el régimen jurídico del patrimonio de la Generalitat, su constitución y clasificación en dominio público/demanial y dominio privado/patrimonial.
Régimen del dominio público demanial	5,25-27,29-30,33-38	Precisa qué bienes son demaniales; efectos de inalienabilidad/imprescriptibilidad/inembargabilidad; afectación, desafectación, adscripción y mutaciones.
Competencias y gestión dominical	7-14,19-22	Capacidad de obrar, órganos competentes, inventario/valoración, inscripción registral, e investigación e inspección para determinar titularidad y usos.
Inventario y publicidad registral	15-16,18-19	Regula Inventario General y específicos, actualización, remisión de información, archivo de documentos y acceso ciudadano.
Adquisición, cesión y mutaciones por cambio de titularidad/afectación	39-48,44-45	Modalidades de adquisición, adquisición onerosa/inmuebles, expropiación, herencias/donaciones, cesiones administrativas y efectos en el patrimonio.
Uso y aprovechamiento del dominio público (licencias, autorizaciones, concesiones)	55-59,59 bis,60-61,64-69,72	Destino de bienes demaniales, modalidades de uso común general/especial y privativo, autorizaciones de ocupación temporal y concesiones.
Gestión y explotación de bienes patrimoniales	73-79	Criterio de máxima rentabilidad con posibles motivaciones sociales; explotación directa o por contratos; plazos máximos y reglas de formalización/contraprestación.
Enajenación y cesiones gratuitas patrimoniales	80-89,90-95	Enajenabilidad con tasación, subastas/concursos/condición de litigiosidad; permutas y cesiones gratuitas (incluye derechos reales) y régimen de organismos.

3. 1) Del patrimonio: constitución y dos grandes clases (arts. 1,2,3,4,5-6)

Concepto y sujeción normativa

- El patrimonio de la Generalitat lo integran bienes y derechos que le pertenezcan por cualquier título (3.1).
- Se rige por la ley, legislación básica estatal, reglamentos de ejecución/desarrollo y normas aplicables según la clase de bienes (2.1).

Dominio público vs. dominio privado

- El patrimonio se clasifica en dominio público/demanial y dominio privado/patrimonial (4.1).
- Dominio público: inmuebles/derechos afectos al uso general o a servicios, y así declarados por ley (5.1).

4. 2) Dominio público demanial: afectación, adscripción y límites (arts. 5,25-30,35-38)

Efectos demaniales y afectación

- Los bienes demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables (5.3).
- La integración en dominio público surge por afectación expresa, tácita o presunta (25.1).

Adscripción, desafectación y mutación demanial

- La desafectación declara que dejan de ser necesarios y los convierte en patrimoniales (29.1-29.2), de forma expresa (29.3).
- La adscripción otorga facultades a departamentos; la desafectación implica desadscripción orgánica (30.1-30.2).

5. 3) Órganos competentes, inventario y régimen registral (arts. 7,10-14,15-19,21-22)

Competencias dominicales y gestión

- La conselleria competente en patrimonio ejerce facultades dominicales no atribuidas a otros órganos y su representación extrajudicial (10.1).
- Departamentos y organismos gestionan defensa, conservación y mejora de bienes adscritos; Dirección General gestiona patrimoniales no adscritos (10.2-10.3).

Inventario e investigación/inspección

- Inventario General: comprende bienes/derechos, con exclusiones por fungibles y límite de valor unitario; también bienes cedidos con reversión (15.1).
- La Generalitat puede investigar e inspeccionar para determinar titularidad y usos; el procedimiento se ajusta al contradictorio reglamentario (21-21.2).

6. 4) Adquisición y cesión: vías de entrada de bienes al patrimonio (arts. 39-48,44-45)

Adquisición por cualquier título

- La Generalitat puede adquirir por atribución legal, onerosa o lucrativa, herencia/legado/donación, cesión administrativa, usucapión/accesión/ocupación y otros modos legítimos (39.1).
- Los bienes y derechos adquiridos se integran en dominio público o privado según la ley (39.2).

Cesiones administrativas y expropiación

- Las cesiones por otras administraciones requieren aceptación de la Generalitat para validez (44.2).
- Expropiación: tramitación del departamento por razón de la materia y comunicación a patrimonio con actas de pago y ocupación inscritas, si procede (42.2).

7. 5) Uso y aprovechamiento del dominio público (arts. 55-61,64-69,72)

Destino y modalidades de uso

- Destino propio del dominio público: uso general o servicio público (55.1).
- Uso común general es gratuito, sin licencias/autorizaciones/concesiones (57).

Privativo: ocupación temporal y concesión

- Uso privativo exige concesión administrativa, autorización especial de uso u ocupación temporal (59.2), con devengo de tasa según proceda (59.3).
- Concesiones: otorgamiento dejando a salvo propiedad y terceros, finalidad concreta y plazo máximo 75 años (64.b-64.c); no indefinidas (64.c).

8. 6) Bienes patrimoniales: explotación, enajenación y cesión gratuita (arts. 73-80,83-88,90-93,95)

Explotación patrimonial y límites temporales

- Bienes patrimoniales se administran y explotan con criterio de máxima rentabilidad; pueden prevalecer motivaciones sociales/culturales/deportivas (73.1-73.2).
- Contratos de arrendamiento/cesión/explotación: plazo no superior a 30 años y prórroga a petición del adjudicatario con límite del total (76.1-76.2).

Enajenación y cesiones gratuitas

- Dominio privado enajenable con tasación pericial y por subasta/concurso/adj. directa (80.3), precedida de depuración física/jurídica (80.4).
- Cesión gratuita de inmuebles patrimoniales: acuerdo del Gobierno Valenciano y expresión del fin; si no se destina en plazo, cesión resuelta y reversión (90.1,90.4).

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Sanciones por infracciones administrativas	1 año	105
Sanciones por infracciones administrativas	2 años	105
Inventario General: límites de plazos de actualización	actualización permanente (sin plazo numérico)	15.3
Tramitación de informe en procedimientos patrimoniales	10 días	38.1
Duración de concesiones demaniales	máximo 75 años	64.c
Duración de contratos de explotación/arrendamiento patrimonial	máximo 30 años	76.1
Subasta por enajenación de inmuebles	hasta 3 subastas sucesivas en plazo no superior a 1 año	83.1

10. Cierre de repaso

Con el mapa ubicas el tema y con las secciones fijás las reglas que más se preguntan: clasificación, afectación/adscripción, competencias, inventario, uso privativo y explotación/enajenación. Revisa siempre la literalidad en la norma usando las referencias de artículos indicadas.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.